



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001511 2026

Tocache, **21 ABR. 2026**

VISTO, el Memorando N° 0227-2026-GRSM/DRE-GELT/D, de fecha 06 de marzo de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el **Expediente Judicial N° 00309-2017-0-2205-SP-CI-01**; a favor de **ANA MARIA URBINA SALAZAR** con DNI. N° 21532847, y demás documentos adjuntos, con un total de Cuarenta y siete (53) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00309-2017-0-2209-SP-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 28 de junio del 2019, emitido por el Juzgado Mixto de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por la demandante; **ANA MARIA URBINA SALAZAR**, y la resolución N° 8 de fecha 24 de diciembre del 2019, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por estas consideraciones **CONFIRMARON** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 05 de fecha 28 de junio del 2019, que declara **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la entidad demandada cumpla con emitir nueva resolución administrativa en la que dispone el pago de **reintegro** de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30%, de su





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001511 2026

remuneración total o íntegra, más intereses legales, **PRECISARON** que los periodos a pagar son los siguientes: **desde el 26 de abril al 31 de diciembre 2001, desde el 28 de abril al 31 de diciembre 2003, desde el 18 de abril al 31 de diciembre de 2006 más intereses legales**, conforme a lo indicado en la sentencia de primera instancia y en el considerando séptimo de la presente resolución; en lo seguido por **ANA MARIA URBINA SALAZAR** con la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros. En ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **0186-2026-GRSM/DRE** de fecha 19 de enero del 2026, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Directoral Regional N° **1822-2021-GRSM-DRE**, de fecha 23 de diciembre de 2021, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **ANA MARIA URBINA SALAZAR**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra) y se reconozca el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del DS N° 051-91-PCM, por el periodo comprendido **desde el 26 de abril al 31 de diciembre de 2001; desde 28 de abril al 31 de diciembre de 2003; desde 18 de abril al 31 de diciembre de 2006**; con la sola deducción de los pagos que hayan sido efectuados; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 18 de fecha 25 de abril de 2023, asignada en el expediente judicial N° **00309-2017-0-2205-SP-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 18 de fecha 25 de abril de 2023, asignada en el expediente judicial N° **00309-2017-0-2205-SP-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

Que, con Nota Informativa N° **0027-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 4 de marzo del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **00309-2017-0-2205-SP-CI-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la resolución N° 24 de fecha 08 de setiembre del 2025, emitida por el Juzgado Civil -Sede Tocache; y con Resolución N° 17 de fecha 30 de marzo del 2023 corre traslado a las partes el Informe Pericial N° **045-2023-HHP/EML-CSJSM**, de fecha 24 de marzo del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de





121

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001511 2026

preparación de clases y evaluación, por el monto de **Seis Mil Seiscientos Dieciséis con 81/100 soles (S/ 6,616.81)**, e Intereses Legales la suma de **Tres Mil Diecisiete con 86/100 soles (S/ 3,017.86)** haciendo un total de **Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 67/100 soles (S/ 9, 634.67)**. Han pasado a formar parte que corresponde las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212 hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor **desde el 26 de abril al 31 de diciembre de 2001; desde 28 de abril al 31 de diciembre de 2003; desde 18 de abril al 31 de diciembre de 2006**, cuya fuente de información fueron las planillas de pagos y Sistema Único de Planillas (SUP), e Informe Escalonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que mediante oficio N° 1050-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 02 de marzo de 2026, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 24 de fecha 8 de setiembre de 2025 emitido ante el Juzgado Civil-Sede Tocache, REQUIERE a la Unidad Ejecutora 303-Educacion Alto Huallaga, a fin de que cumpla con lo ordenado en resolución 5 (sentencia), la misma que es efectuar la liquidación de los montos, dando estricta observancia de sentencia de vista confirmada por la sala superior mediante resolución nueve; esto es que se emita nueva resolución reconociendo a la demandante el pago del reintegro o monto diferencial de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (integra) mas intereses legales.

Respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros El referido interés no es capitalizable

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe pericial N° 045-2023 -HHP/EML-CSJSM de fecha 24 de marzo del 2023, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.





Resolución Directoral N° 00001511 2026

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o integral, más intereses legales, dando cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, asignada en el expediente judicial N° 00309-2017-0-2205-SP-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 24 de fecha 8 de setiembre del 2025, emitida ante el Juzgado Civil – Sede Tocache; a favor de **ANA MARIA URBINA SALAZAR con DNI. N°21532847**, el resultado cuantitativo de la liquidación de beneficios sociales calculado en el informe Pericial N° 045-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 24 de marzo del 2023, siendo los devengados el monto de **Seis Mil Seiscientos Dieciséis con 81/100 soles (S/ 6,616.81)**, e Intereses Legales la suma de **Tres Mil Diecisiete con 86/100 soles (S/ 3,017.86)** haciendo un total de **Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 67/100 soles (S/ 9, 634.67)**, por los periodos comprendidos desde el **26 de abril al 31 de diciembre de 2001; desde 28 de abril al 31 de diciembre de 2003; desde 18 de abril al 31 de diciembre de 2006**, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la resolución N° 5 (sentencia) de fecha 28 de junio del 2019, confirmada mediante resolución N° 8 (sentencia de vista) de fecha 24 de diciembre 2019, y requiriendo su ejecución mediante resolución N° 9 de fecha 6 de octubre 2021 obrante en el expediente **N° 00309-2017-0-2205-SP-CI-01**, suscrito por el juzgado mixto-Sede Tocache.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
ANA MARIA URBINA SALAZAR	N° 00309-20170-2205-SP-CI-01	N° 045-2023-HHP/EML-CSJSM, de fecha 24 de marzo del 2023	S/ 6,616.81	S/ 3,017.86	S/ 9, 634.67

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Directoral N° 02560 de fecha 05 de setiembre del



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001511 2026

2023. Que resuelve reconocer como crédito a favor de **ANA MARIA URBINA SALAZAR** en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73º pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTÍCULO CUARTO EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N°00309-2017-0-2209-SP-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 18 de fecha 25 de abril del 2023, emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

111

00001211

